

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5063/2533

นายชลอ บัวมา
นายแสง แซ่ลิ่ม

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 241

ป.วิ.พ. มาตรา 172 วรรคสอง, มาตรา 249 วรรคแรก

โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยได้รับมอบรถแทรกเตอร์ จำนวน 1 คันไปจากโจทก์ จำเลยให้การว่าโจทก์นำรถแทรกเตอร์ มามอบให้จำเลยเพื่อตีราคาชำระหนี้ แต่โจทก์จำเลยตกลงราคากันไม่ได้ จำเลยจึงยึดหน่วงรถไว้เป็นหลักประกัน ดังนี้ เป็นเรื่องโจทก์ได้นำรถแทรกเตอร์ ไปมอบให้แก่จำเลยเพียงคันเดียวและครั้งเดียว จำเลยเข้าใจดีแล้วว่ารถแทรกเตอร์ คันที่ได้รับมอบจากโจทก์เป็นรถคันพิพาทและได้ให้การต่อสู้คดีอย่างถูกต้อง ฟ้องโจทก์จึงไม่เคลือบคลุม

โจทก์นำรถพิพาทไปตีชำระหนี้เงินกู้แก่จำเลย แต่ตกลงราคารถกันไม่ได้ ดังนี้ จำเลยต้องคืนรถพิพาทให้โจทก์ จำเลยไม่มีสิทธิยึดหน่วงรถไว้เป็นประกัน เพราะไม่มีหนี้อันเป็นคุณประโยชน์แก่จำเลยเกี่ยวกับรถคันพิพาทที่จำเลยครอบครองตาม ป.พ.พ.มาตรา 241

โจทก์ฟ้องเรียกให้จำเลยส่งมอบรถพิพาทคืนให้โจทก์ จำเลยให้การว่าโจทก์นำรถพิพาทมาตีชำระหนี้แก่จำเลย ดังนี้ จำเลยจะฎีกาว่าเป็นเรื่องหักกลบลบหนี้ไม่ได้ เพราะการหักกลบลบหนี้กับเรื่องนำทรัพย์มาตีชำระหนี้เป็นคนละเรื่องกัน เมื่อจำเลย

มิได้ให้การต่อสู้เรื่องการหักกลบลบหนี้ไว้ จึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาล
ชั้นต้น ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยประเด็นนี้ให้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้รับมอบรถแทรกเตอร์แบบแคตเตอร์พิลล่าชนิดตัด ๙๕๕
เค จำนวน ๑ คันไปจากโจทก์ ตกลงว่าจะเอาไปทดลองขับ หากพอใจจำเลยจะซื้อ
หากไม่ซื้อจะส่งคืนภายใน ๑ สัปดาห์ แต่เมื่อครบกำหนด จำเลยยเพิกเฉยไม่คืนรถให้
โจทก์ ขอให้จำเลยส่งมอบรถคืนให้โจทก์ในสภาพเดิม หรือส่งมอบพร้อมทั้งชำระค่า
เสื่อมสภาพหากคืนไม่ได้ให้ชำระราคา จำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท ให้จำเลยชดใช้ค่าเสีย
หายแก่โจทก์อัตราวันละ ๑,๐๐๐ บาท นับแต่วันที่จำเลยได้รับรถไปจนกว่าโจทก์จะได้
รับรถคืนหรือได้รับชำระราคา

จำเลยให้การว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม จำเลยไม่เคยตกลงขอนำรถแทรกเตอร์
ไปทดลองขับ โจทก์นำรถแทรกเตอร์มามอบให้จำเลยเพื่อตีราคาชำระหนี้แก่จำเลย
แต่ตกลงราคากันไม่ได้ จำเลยนจึงยึดหน่วงรถไว้เป็นหลักประกันในการชำระหนี้
โจทก์ไม่สุจริต ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยส่งรถแทรกเตอร์คืนโจทก์ พร้อมค่าเสียหายเป็น
ดอกเบี้ยอกร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในจำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป
จนกว่าจะส่งมอบรถคืน หากคืนไม่ได้ให้ชำระราคา ๑๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตรา
ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยไม่ต้องชำระค่าเสียหายคิดเป็นดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของเงินจำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อที่จำเลยฎีกาว่าโจทก์บรรยายฟ้องเพียงระบุว่า จำเลยได้รับมอบรถแทรกเตอร์แบบแคตเตอร์พิลล่า ชนิดตัก๙๕๕ เค จำนวน ๑ คัน ไปจากโจทก์ จำเลยไม่สามารถทราบได้เลยว่ารถแทรกเตอร์คันดังกล่าวเป็นรถคันพิพาทหรือไม่ ฟ้องของโจทก์จึงเคลือบคลุมนั้น พิจารหาระห์แล้วจำเลยได้ให้การต่อสู้ว่า โจทก์นำรถแทรกเตอร์มามอบให้จำเลยเพื่อตีราคาชำระหนี้จำเลย แต่โจทก์จำเลยตกลงกันไม่ได้ จำเลยจึงยึดหน่วงรถไว้เป็นหลักประกันในการชำระหนี้ เห็นว่าโจทก์ได้นำรถแทรกเตอร์ไปมอบให้แก่จำเลยเพียงคันเดียวและครั้งเดียวเท่านั้นและจำเลยได้ให้การต่อสู้ไว้ อย่างถูกต้องรถแทรกเตอร์คันที่จำเลยได้รับมอบจากโจทก์จึงเป็นรถคันพิพาทซึ่งจำเลยก็เข้าใจเป็นอย่างดีแล้ว ฟ้องของโจทก์จึงไม่เคลือบคลุมจำเลยฎีกาต่อมาว่า โจทก์นำรถคันพิพาทมาตีชำระหนี้จำเลยโจทก์จำเลยจึงมีมูลหนี้ที่จะหักกลบลบหนี้กัน จำเลยมีสิทธิยึดหน่วงรถคันพิพาทเป็นประกันหนี้ได้นั้น พิจารหาระห์แล้วเห็นว่า การที่โจทก์นำรถคันพิพาทไปตีชำระหนี้เงินกู้แก่จำเลยนั้นเมื่อโจทก์จำเลยตกลงราคารถคันพิพาทกันไม่ได้ จำเลยก็ต้องคืนรถคันพิพาทให้แก่โจทก์จำเลยไม่มีสิทธิยึดหน่วงรถไว้เป็นประกันหนี้ เพราะไม่มีหนี้อันเป็นคุณประโยชน์แก่จำเลยเกี่ยวด้วยรถคันพิพาทที่จำเลยครอบครอง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๔๑ ส่วนที่จำเลยอ้างว่าเป็นเรื่องหักกลบลบหนี้ นั้น เรื่องการหักกลบลบหนี้กับเรื่องนำทรัพย์สินมาตีชำระหนี้เป็นคนละเรื่องกัน ซึ่งจำเลยมิได้ให้การต่อสู้เรื่องการหักกลบลบหนี้ไว้ จึงเป็นข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยประเด็นนี้ให้

พืพำกษำยั่ม

(สุเทพ กิจสวัสด์-ชูศักดิ์ บัณทิตกุล-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พืพำกษำศำลฎีกำ

แผนก

หมำยเลขคดีแดงศำลชั้น

ต้น

หมำยเหตุ